

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5138/2531

บริษัท โคว์พัฒนาเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ต
(1979) จำกัด

โจทก์

บริษัท ลัค นา พาณิชย์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 824, มาตรา 845

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยที่ 2 ได้ติดต่อขอซื้อสินค้าจากโจทก์โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ และได้ทำสัญญาสั่งซื้อกับโจทก์ตรวจสอบสินค้าและออกใบรับรองการตรวจสินค้าให้โจทก์ ซึ่งเป็นการ กระทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในต่างประเทศ จำเลยที่ 2 จึงเป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวในการซื้อสินค้าจากโจทก์ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ทำกับโจทก์ แม้โจทก์ให้คำตอบแทนแก่จำเลยที่ 2 ด้วยก็เพราะจำเลยที่ 2 นำผลประโยชน์ทางการค้ามาให้โจทก์ หาทำให้ จำเลยที่ 2 กลายเป็นนายหน้าของโจทก์ไม่ โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าสินค้า จำเลยที่ 2 ให้การเพียงว่าการที่โจทก์ไม่ได้รับชำระเป็นความผิดของโจทก์ที่มีได้ปฏิบัติตามสัญญา แต่มิได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธว่าโจทก์ผิดสัญญาอย่างไร จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีสิทธิที่จะนำสืบตามคำให้การ ส่วนนี้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นตัวแทนของบริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์ตส์แวย์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากโจทก์ และโจทก์ได้ส่งสินค้าไปให้ที่ต่างประเทศแล้ว แต่บริษัทดังกล่าวไม่ยอมรับสินค้า เป็นเหตุให้ประเทศสหรัฐอเมริกายึดสินค้าออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระค่าคลังสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จนหมด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 236,564 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองให้การว่ามีได้เป็นตัวแทน เป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ขายจึงไม่ชำระราคาให้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 181,102 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีให้โจทก์จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์ตส์แวย์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้ส่งตัวอย่างมาให้จำเลย จำเลยได้ติดต่อกับโจทก์ โจทก์แจ้งว่าทำได้จึงได้มีการทำหนังสือยืนยันการสั่งซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลย สำหรับการสั่งซื้อสินค้าระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองในครั้งก่อน ๆ ปรากฏตามสัญญาการสั่งซื้อที่แน่อนเอกสารหมายเลข จ.2 นั้น ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น การสั่งซื้อสินค้าพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ ปรากฏตามสัญญาการสั่งซื้อที่แน่อน เอกสารหมายเลข จ.3 เมื่อโจทก์ผลิตสินค้าที่สั่งซื้อเสร็จแล้ว จำเลยที่ 2 ได้ส่งนางสาวมณีนรัตน์ เตโชชวลิต ผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้าของจำเลยที่ 2 ไปตรวจสอบสินค้าแล้วจำเลยที่ 2 ได้ออกใบรับรองการตรวจรับสินค้าให้ตามเอกสารหมายเลข จ.4 โจทก์จึงนำสินค้าลงเรือไปต่างประเทศ เจ้าของเรือได้ออกใบตราส่งให้ตามเอกสารหมายเลข จ.5 สินค้าดังกล่าวปรากฏรายการตามใบกำกับสินค้าเอกสารหมายเลข จ.6 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าดังกล่าวให้ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.7 ต่อมาโจทก์เรียกเก็บเงินค่าสินค้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่บริษัทดังกล่าวเปิดให้โจทก์ไว้ไม่ได้ จำเลยที่ 2 ฎีกาเป็นประการ

แรกว่า จำเลยที่ 2 มิได้เป็นตัวแทนของบริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์สแวร์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สั่งซื้อสินค้าตามฟ้องจากโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นแต่เพียงนายหน้า ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโจทก์ผู้ขายสินค้า ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีนายชัยยุทธ คุณประคัลภ์ กรรมการผู้จัดการของโจทก์เบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 2 ได้มาติดต่อกับโจทก์โดยบอกว่าเป็นตัวแทนของบริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์สแวร์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ขอซื้อสินค้าตามฟ้องจากโจทก์ โดยจำเลยที่ 2 เรียกค่าตอบแทนจากโจทก์ทั้งยังได้มีการทำสัญญาสั่งซื้อที่แน่นอนระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข จ.3 และจำเลยที่ 2 ยังได้ทำการตรวจสอบสินค้าของโจทก์และออกไปรับรองการตรวจรับสินค้าให้โจทก์ด้วย ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งในเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.4 นอกจากมีการลงลายมือชื่อพนักงานของจำเลยที่ 2 แล้ว ยังมีตราของจำเลยที่ 2 ประทับอีกด้วย การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นเรื่องที่รักษาผลประโยชน์ของบริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์สแวร์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสั่งซื้อสินค้าตามฟ้องจากโจทก์จากพฤติการณ์ดังกล่าวมาแล้ว จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของบริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์สแวร์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในการสั่งซื้อสินค้าตามฟ้องจากโจทก์ การที่โจทก์ให้ค่าตอบแทนแก่จำเลยที่ 2 ด้วยนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะเห็นว่า จำเลยที่ 2 นำผลประโยชน์ในทางการค้ามาให้โจทก์ หาใช่จำเลยที่ 2 เป็นนายหน้าของโจทก์ไม่ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

จำเลยที่ 2 ฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า การที่บริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์สแวร์ จำกัด แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่รับสินค้าและชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ เพราะเป็นความผิดของโจทก์เอง จำเลยที่ 2 ได้ให้การต่อสู้ไว้ชัดเจนแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยประเด็นข้อนี้จึงไม่ชอบ และข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ทำให้บริษัทดังกล่าวไม่รับสินค้าและชำระค่าสินค้า ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธในส่วนนี้แต่เพียงว่า การที่โจทก์ไม่ได้รับชำระค่าสินค้าตามฟ้อง เป็นความผิด

ของโจทก์ที่มีได้ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทคาโดแกนคอร์ทสปอร์สแวร์ จำกัด แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่ยอมรับสินค้าและชำระราคาสินค้า จำเลยที่ 2 มีได้อ้าง
เหตุแห่งการปฏิเสธว่า โจทก์ผิดสัญญาอย่างไร จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ดังนั้นจำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีสิทธิที่จะนำสืบ
ตามคำให้การในส่วนนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ดังที่โจทก์นำสืบว่า การที่บริษัทดังกล่าวไม่รับ
สินค้าและชำระค่าสินค้าตามฟ้องนั้น มิใช่เป็นเพราะโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ที่ศาล
อุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อนี้มานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 2
ฟังไม่ขึ้นดูจกัน"

พิพากษายืน

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>